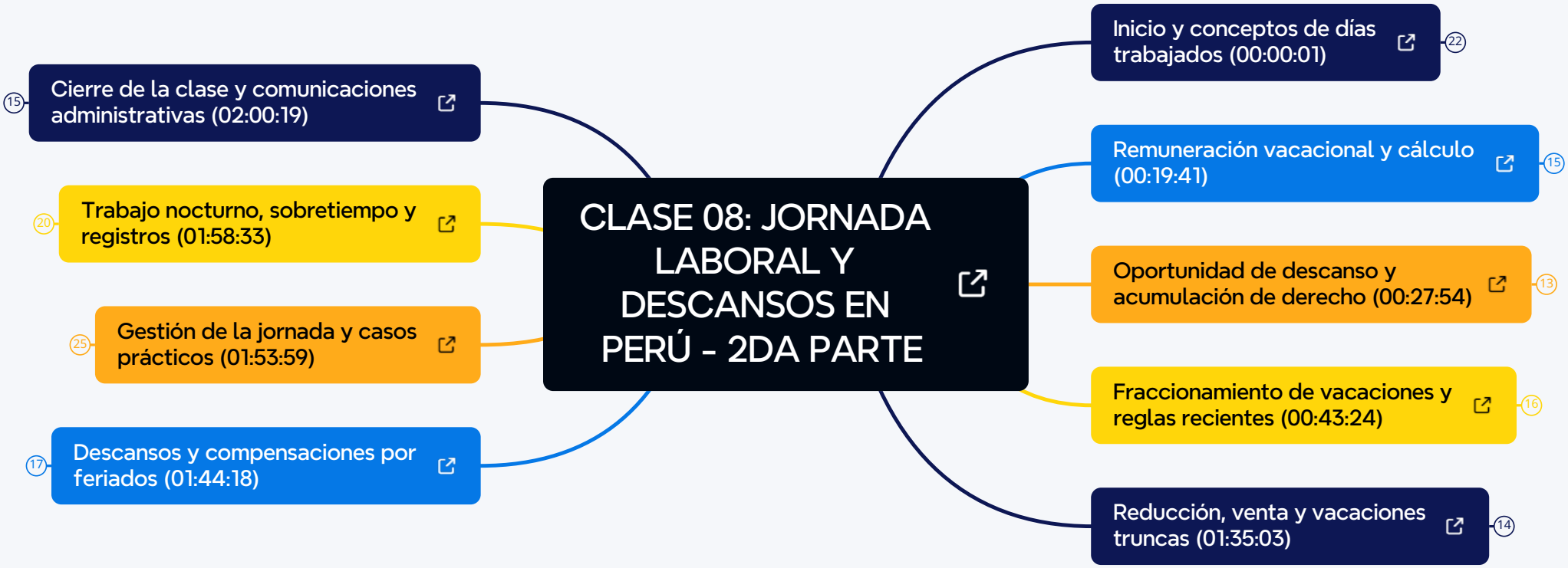
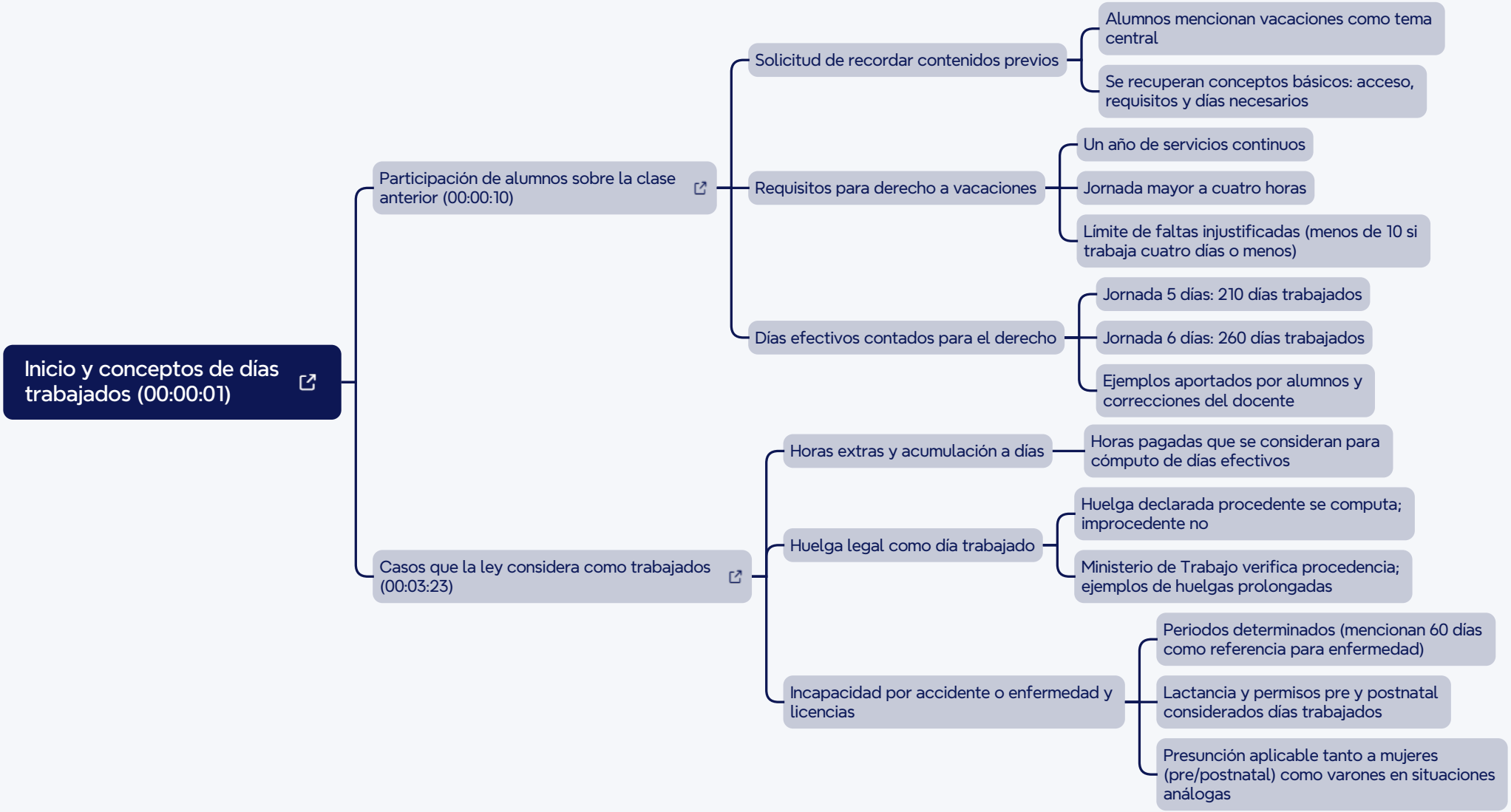
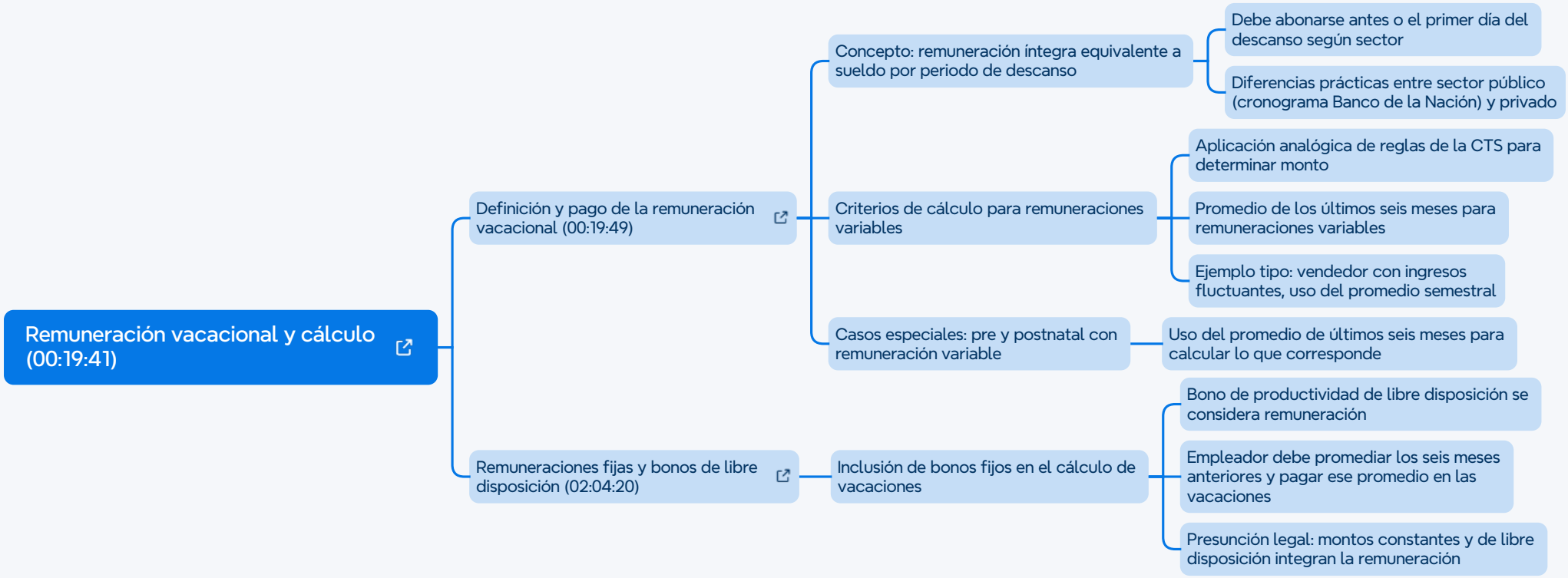
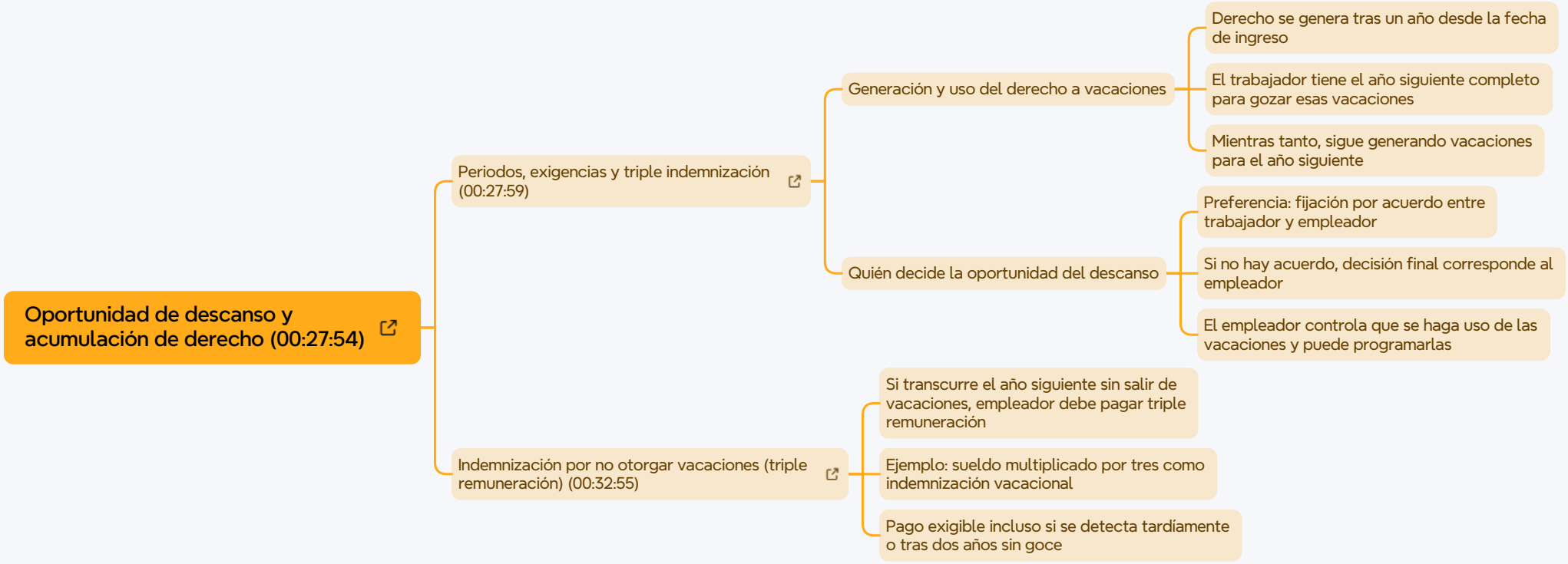
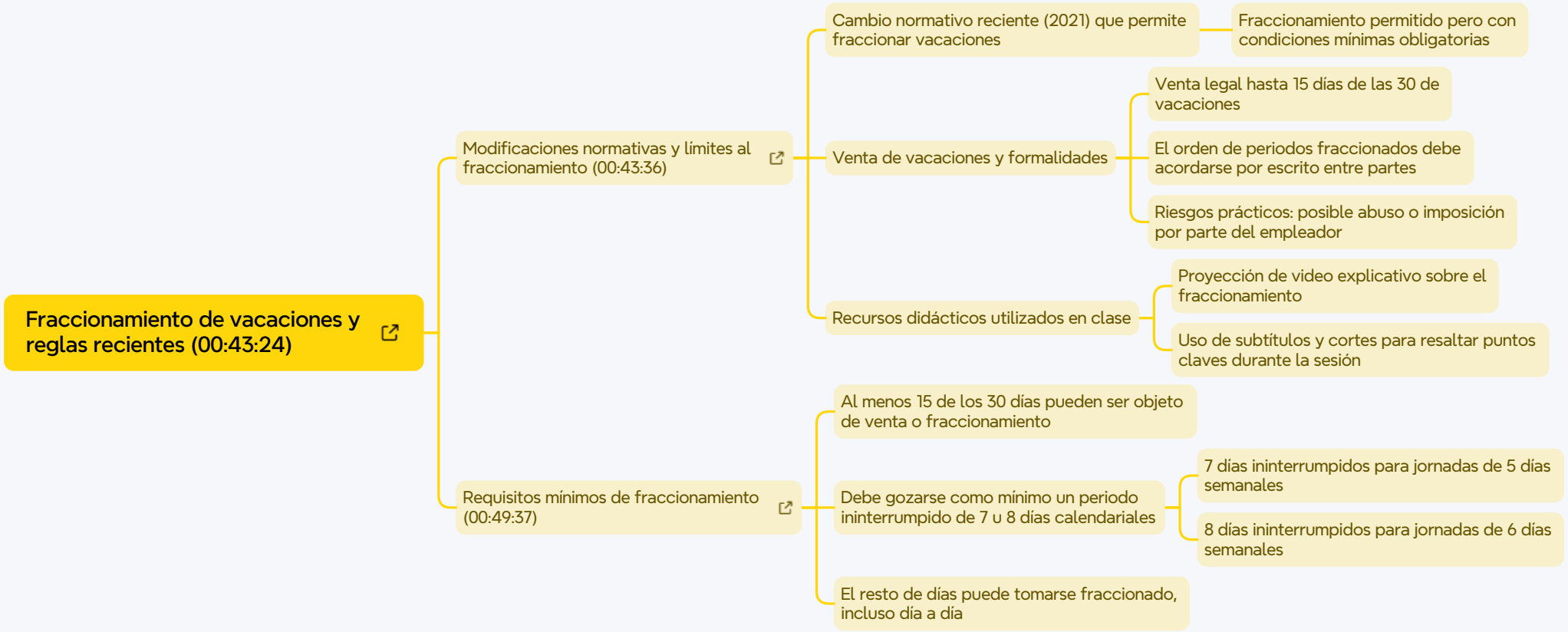
EDU MIN

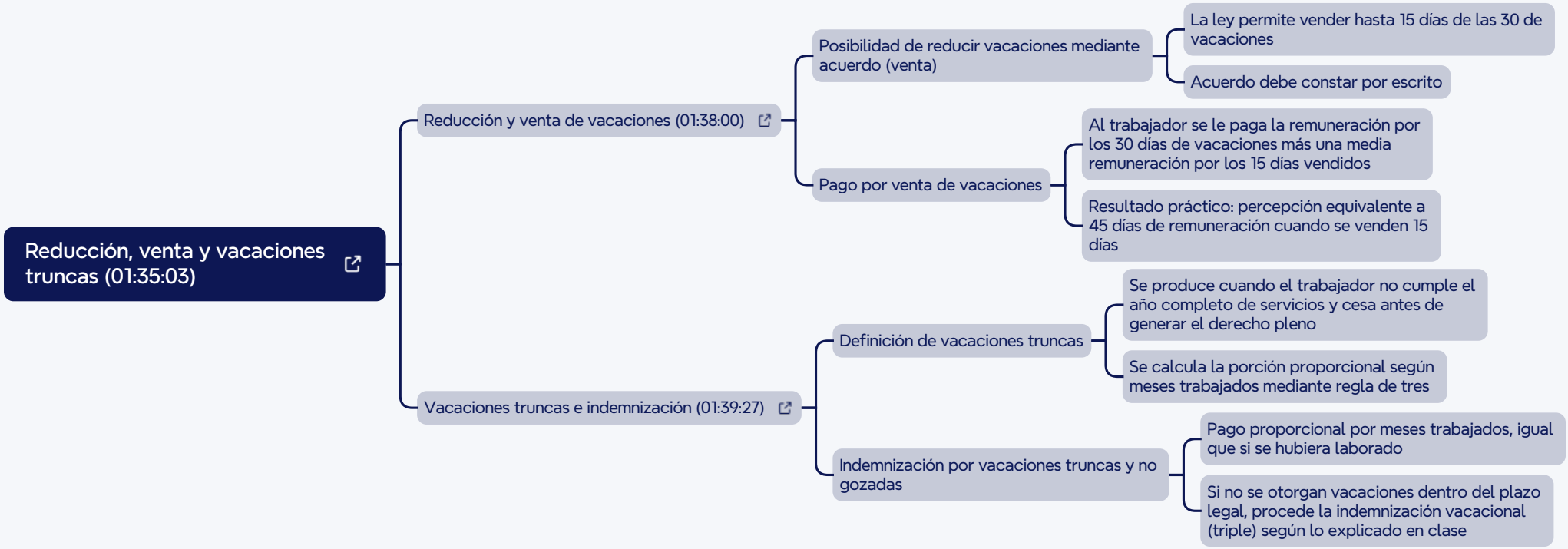

CLASE 08: JORNADA LABORAL Y DESCANSOS EN PERÚ - 2DA PARTE
Inicio y conceptos de días trabajados (00:00:01)
22
Remuneración vacacional y cálculo (00:19:41)
15
Oportunidad de descanso y acumulación de derecho (00:27:54)
13
Fraccionamiento de vacaciones y reglas recientes (00:43:24)
16
Reducción, venta y vacaciones truncas (01:35:03)
14
Cierre de la clase y comunicaciones administrativas (02:00:19)
15
Trabajo nocturno, sobretiempo y registros (01:58:33)
20
Gestión de la jornada y casos prácticos (01:53:59)
25
Descansos y compensaciones por feriados (01:44:18)
17

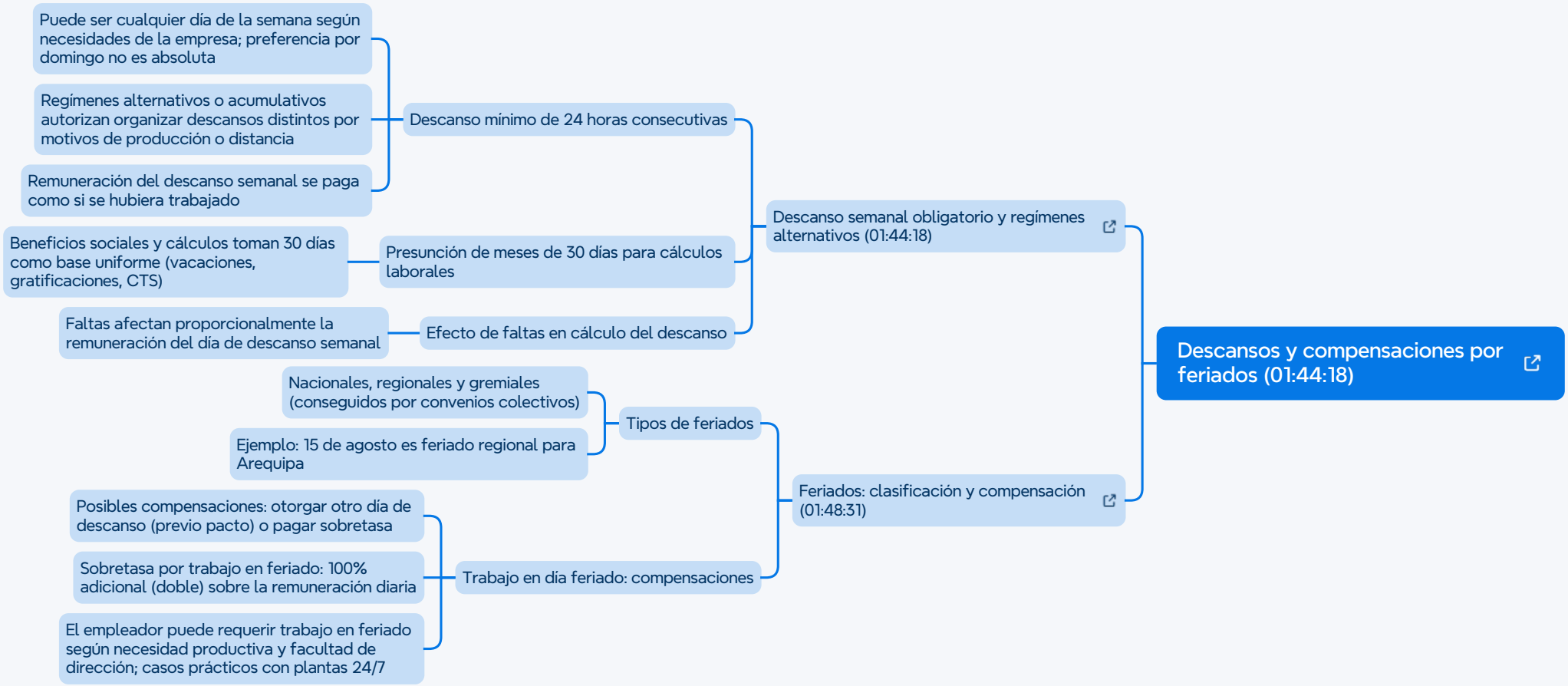

Inicio y conceptos de días trabajados (00:00:01)
Participación de alumnos sobre la clase anterior (00:00:10)
Solicitud de recordar contenidos previos
Alumnos mencionan vacaciones como tema central
Se recuperan conceptos básicos: acceso, requisitos y días necesarios
Requisitos para derecho a vacaciones
Un año de servicios continuos
Jornada mayor a cuatro horas
Límite de faltas injustificadas (menos de 10 si trabaja cuatro días o menos)
Días efectivos contados para el derecho
Jornada 5 días: 210 días trabajados
Jornada 6 días: 260 días trabajados
Ejemplos aportados por alumnos y correcciones del docente
Casos que la ley considera como trabajados (00:03:23)
Horas extras y acumulación a días
Horas pagadas que se consideran para cómputo de días efectivos
Huelga legal como día trabajado
Huelga declarada procedente se computa; improcedente no
Ministerio de Trabajo verifica procedencia; ejemplos de huelgas prolongadas
Incapacidad por accidente o enfermedad y licencias
Periodos determinados (mencionan 60 días como referencia para enfermedad)
Lactancia y permisos pre y postnatal considerados días trabajados
Presunción aplicable tanto a mujeres (pre/postnatal) como varones en situaciones análogas


Remuneración vacacional y cálculo (00:19:41)
Definición y pago de la remuneración vacacional (00:19:49)
Concepto: remuneración íntegra equivalente a sueldo por periodo de descanso
Debe abonarse antes o el primer día del descanso según sector
Diferencias prácticas entre sector público (cronograma Banco de la Nación) y privado
Criterios de cálculo para remuneraciones variables
Aplicación analógica de reglas de la CTS para determinar monto
Promedio de los últimos seis meses para remuneraciones variables
Ejemplo tipo: vendedor con ingresos fluctuantes, uso del promedio semestral
Casos especiales: pre y postnatal con remuneración variable
Uso del promedio de últimos seis meses para calcular lo que corresponde
Remuneraciones fijas y bonos de libre disposición (02:04:20)
Inclusión de bonos fijos en el cálculo de vacaciones
Bono de productividad de libre disposición se considera remuneración
Empleador debe promediar los seis meses anteriores y pagar ese promedio en las vacaciones
Presunción legal: montos constantes y de libre disposición integran la remuneración


Oportunidad de descanso y acumulación de derecho (00:27:54)
Periodos, exigencias y triple indemnización (00:27:59)
Generación y uso del derecho a vacaciones
Derecho se genera tras un año desde la fecha de ingreso
El trabajador tiene el año siguiente completo para gozar esas vacaciones
Mientras tanto, sigue generando vacaciones para el año siguiente
Quién decide la oportunidad del descanso
Preferencia: fijación por acuerdo entre trabajador y empleador
Si no hay acuerdo, decisión final corresponde al empleador
El empleador controla que se haga uso de las vacaciones y puede programarlas
Indemnización por no otorgar vacaciones (triple remuneración) (00:32:55)
Si transcurre el año siguiente sin salir de vacaciones, empleador debe pagar triple remuneración
Ejemplo: sueldo multiplicado por tres como indemnización vacacional
Pago exigible incluso si se detecta tardíamente o tras dos años sin goce


Fraccionamiento de vacaciones y reglas recientes (00:43:24)
Modificaciones normativas y límites al fraccionamiento (00:43:36)
Cambio normativo reciente (2021) que permite fraccionar vacaciones
Fraccionamiento permitido pero con condiciones mínimas obligatorias
Venta de vacaciones y formalidades
Venta legal hasta 15 días de las 30 de vacaciones
El orden de periodos fraccionados debe acordarse por escrito entre partes
Riesgos prácticos: posible abuso o imposición por parte del empleador
Recursos didácticos utilizados en clase
Proyección de video explicativo sobre el fraccionamiento
Uso de subtítulos y cortes para resaltar puntos claves durante la sesión
Requisitos mínimos de fraccionamiento (00:49:37)
Al menos 15 de los 30 días pueden ser objeto de venta o fraccionamiento
Debe gozarse como mínimo un periodo ininterrumpido de 7 u 8 días calendariales
7 días ininterrumpidos para jornadas de 5 días semanales
8 días ininterrumpidos para jornadas de 6 días semanales
El resto de días puede tomarse fraccionado, incluso día a día


Reducción, venta y vacaciones truncas (01:35:03)
Reducción y venta de vacaciones (01:38:00)
Posibilidad de reducir vacaciones mediante acuerdo (venta)
La ley permite vender hasta 15 días de las 30 de vacaciones
Acuerdo debe constar por escrito
Pago por venta de vacaciones
Al trabajador se le paga la remuneración por los 30 días de vacaciones más una media remuneración por los 15 días vendidos
Resultado práctico: percepción equivalente a 45 días de remuneración cuando se venden 15 días
Vacaciones truncas e indemnización (01:39:27)
Definición de vacaciones truncas
Se produce cuando el trabajador no cumple el año completo de servicios y cesa antes de generar el derecho pleno
Se calcula la porción proporcional según meses trabajados mediante regla de tres
Indemnización por vacaciones truncas y no gozadas
Pago proporcional por meses trabajados, igual que si se hubiera laborado
Si no se otorgan vacaciones dentro del plazo legal, procede la indemnización vacacional (triple) según lo explicado en clase

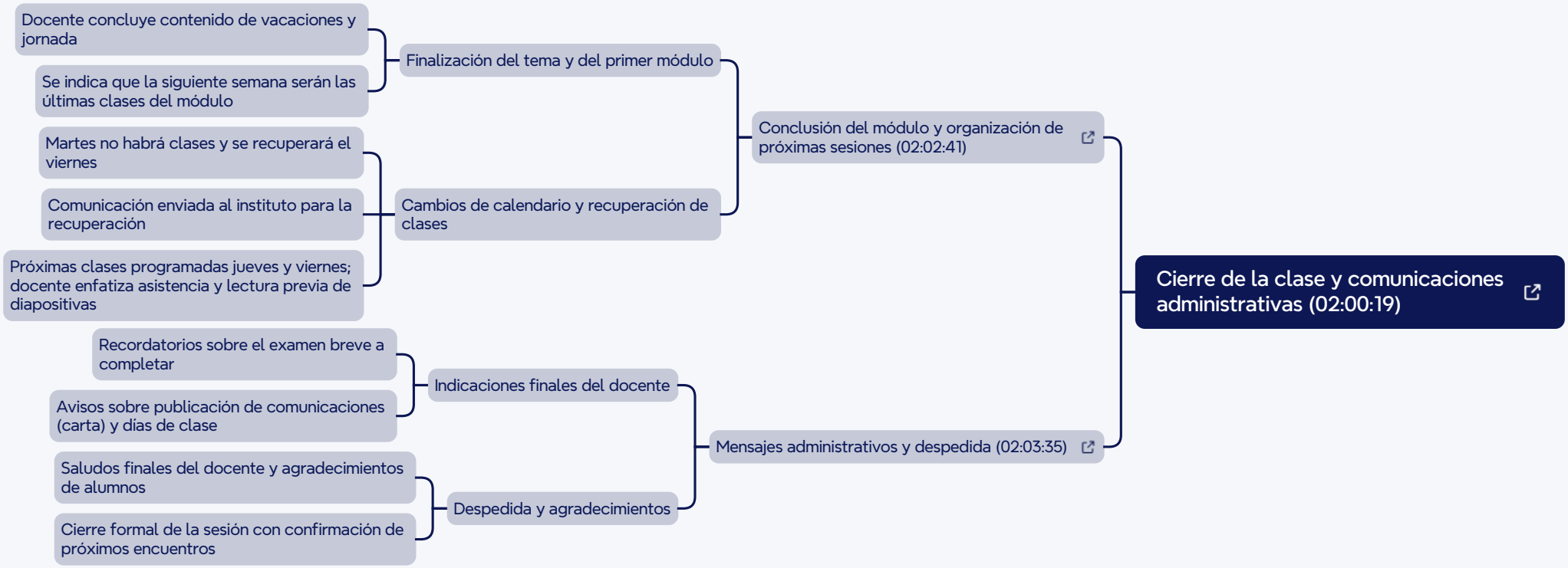

Descansos y compensaciones por feriados (01:44:18)
Descanso semanal obligatorio y regímenes alternativos (01:44:18)
Descanso mínimo de 24 horas consecutivas
Puede ser cualquier día de la semana según necesidades de la empresa; preferencia por domingo no es absoluta
Regímenes alternativos o acumulativos autorizan organizar descansos distintos por motivos de producción o distancia
Remuneración del descanso semanal se paga como si se hubiera trabajado
Presunción de meses de 30 días para cálculos laborales
Beneficios sociales y cálculos toman 30 días como base uniforme (vacaciones, gratificaciones, CTS)
Efecto de faltas en cálculo del descanso
Faltas afectan proporcionalmente la remuneración del día de descanso semanal
Feriados: clasificación y compensación (01:48:31)
Tipos de feriados
Nacionales, regionales y gremiales (conseguidos por convenios colectivos)
Ejemplo: 15 de agosto es feriado regional para Arequipa
Trabajo en día feriado: compensaciones
Posibles compensaciones: otorgar otro día de descanso (previo pacto) o pagar sobretasa
Sobretasa por trabajo en feriado: 100% adicional (doble) sobre la remuneración diaria
El empleador puede requerir trabajo en feriado según necesidad productiva y facultad de dirección; casos prácticos con plantas 24/7

Gestión de la jornada y casos prácticos (01:53:59)

- Jornada, horario y refrigerio (01:53:59)
  - Jornada legal máxima
    - 8 horas diarias o 48 semanales como tope habitual
  - Modificación del horario y negociación colectiva
    - Empleador puede modificar el horario hasta una hora sin trámite sindical
    - Más de una hora requiere acuerdo con sindicato o trámite ante el Ministerio de Trabajo
  - Publicación y estructura del horario
    - Horario debe ser publicado en lugar visible dentro de la empresa
    - Incluye hora de ingreso, salida y periodo de refrigerio
  - Refrigerio y su tratamiento
    - Tiempo mínimo de refrigerio: 45 minutos (puede ser mayor)
    - El refrigerio no se considera parte de la jornada laboral y no se remunera
- Ejemplos laborales y aplicaciones prácticas (00:55:06)
  - Diferencia entre 30 días y "un mes"
    - Vacaciones se computan en 30 días calendario; meses varían en días (ej. febrero)
    - Anécdotas sobre confusión de trabajadores al respecto
  - Inclusión de sábados, domingos y feriados dentro de las vacaciones
    - Aunque no se labore esos días, cuentan como días de vacaciones
    - Empresas aprovechan feriados (ej. diciembre) para reducir días efectivos de entrega
  - Prácticas empresariales y control del empleador
    - Empresas grandes usan sistemas para avisar próximos periodos de vacaciones
    - Empleadores pueden programar o requerir recuperación de tiempo en casos de huelga declarada ilegal
  - Impacto del fraccionamiento en trabajadores clave
    - Gerentes o cargos críticos suelen tomar días sueltos para no desatender funciones
    - Posibles efectos negativos para trabajadores que desean periodo continuado de descanso

Trabajo nocturno, sobretiempo y registros (01:58:33)

- Trabajo nocturno y sobretasa (01:58:33)
  - Definición del trabajo nocturno
    - Se considera nocturno el trabajo entre las 22:00 y las 06:00
  - Compensación por trabajo nocturno
    - Sobretasa del 35% sobre la remuneración por labor nocturna
    - Aplica por prestar servicios en el horario indicado
- Horas extras y control (01:59:35)
  - Pago de horas extras
    - Horas extraordinarias deben pagarse con la sobretasa correspondiente
    - Si no se pagan, hay sanciones para el empleador
  - Tasas aplicables por número de horas extra
    - Primeras dos horas extras: sobretasa del 25%
    - De la tercera hora en adelante: sobretasa del 35%
  - Registro y fiscalización del sobretiempo
    - La ley obliga a llevar registro de asistencia y horas trabajadas para controlar sobretiempo
    - Registros sirven como prueba en reclamos laborales y para supervisión por autoridades laborales
  - Carga de la prueba en reclamos por sobretiempo
    - Corresponde al empleador demostrar que no hubo sobretiempo o que se pagó
    - Especial importancia con teletrabajo, donde la marcación y control pueden ser deficientes
    - Prácticas empresariales: algunas empresas dificultan la marcación para evitar pago; juez suele exigir prueba documental del empleador


Cierre de la clase y comunicaciones administrativas (02:00:19)
Conclusión del módulo y organización de próximas sesiones (02:02:41)
Finalización del tema y del primer módulo
Docente concluye contenido de vacaciones y jornada
Se indica que la siguiente semana serán las últimas clases del módulo
Cambios de calendario y recuperación de clases
Martes no habrá clases y se recuperará el viernes
Comunicación enviada al instituto para la recuperación
Próximas clases programadas jueves y viernes; docente enfatiza asistencia y lectura previa de diapositivas
Mensajes administrativos y despedida (02:03:35)
Indicaciones finales del docente
Recordatorios sobre el examen breve a completar
Avisos sobre publicación de comunicaciones (carta) y días de clase
Despedida y agradecimientos
Saludos finales del docente y agradecimientos de alumnos
Cierre formal de la sesión con confirmación de próximos encuentros